

Nr. 4 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 13. Januar 1936

R 43 II/720a, Bl. 160–166 Durchschlag als Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Gewährung von Kinderbeihilfen, Reichsfamilienkasse.
Ihr Schreiben vom 28. Oktober 1935.

Sie haben mir den „Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung einer Reichsfamilienkasse“ übersandt. Auch ich bin der Meinung, daß im Laufe der Zeit ein Ausgleich der Familienlasten gefunden werden muß. Ich habe auf steuerlichem Gebiet damit bereits im Jahr 1934 begonnen, erst bei der Senkung der Arbeitslosenhilfe im Frühjahr 1934 und dann bei der Neugestaltung der Steuergesetze im Oktober 1934.

Die *Senkung der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe*² sah so aus:

– 1.

Alle steuerpflichtigen Arbeitnehmer mit drei und mehr Kindern wurden von der Abgabe vollständig befreit, und zwar ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Einkommens;

– 2.

Alle steuerpflichtigen Arbeitnehmer mit einem Kind und mit zwei Kindern wurden von der Abgabe befreit, wenn ihr Arbeitslohn 500 Reichsmark im Monat nicht überstieg;

– 3.

Alle Volksgenossen mit nicht mehr als 100 Reichsmark Arbeitslohn monatlich wurden von der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe befreit, ohne Rücksicht darauf, ob sie verheiratet oder ledig waren.

Die *Neugestaltung der Steuergesetze*³ sieht, soweit die Berücksichtigung des bevölkerungspolitischen Gedankens in Betracht kommt, so aus:

– 1.

*Einkommensteuer*⁴. Der Familienstand ist nicht nur im Tarif, sondern auch in sonstigen Vorschriften wesentlich stärker berücksichtigt als im alten Einkommenssteuergesetz;

– 2.

¹ Dem StSRk mit folg. Begleitschreiben übersandt: „Sie hatten mir am 2. November 1934 eine Denkschrift des Ministerialdirektors Gütt über die Schaffung einer Reichsfamilienkasse übersandt und um Prüfung und Bericht gebeten. Am 28. Oktober 1935 hat mir der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern den Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung einer Reichsfamilienkasse übermittelt. Ich überreiche Ihnen hiermit die Abschrift der Antwort, die ich heute dem Herrn Reichs- und Preußischen Minister des Innern erteilt habe. Ich bitte, darin zugleich den durch Sie erbetenen Bericht zu erblicken.“ R 43 II/720a, Bl. 159. Eingabe Gütt vom 22. 10. 1934 s. ARH II/1, Nr. 27, gen. Schreiben vom 2.11. 1934 dort Anm. 11. Der GesEntw. betr. Reichsfamilienkasse ließ sich nicht ermitteln. Vgl. aber MÜHLFELD/SCHÖNWEISS S. 188–198, hier 196; zu den nachstehend erwähnten Maßnahmen des Familienlastenausgleichs auch SACHSSE/TENNSTEDT S. 177–182; FRERICH/FREY I S. 318 f.

² Eingeführt durch NotVO vom 14. 6. 1932 (RGBl. I S. 273) i. H. von 1,5% der Bruttomonatsbezüge; s. ARW, Kab. v. Papen, Nrr. 17 Anm. 3, 145 Anm. 2. Das Gesetz zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. 3. 1934 (RGBl. I S. 235) hatte in Abschn. III die Abgabe sozial gestaffelt wie folgt; vgl. ARH I/2, Nr. 323 P. 13.

³ „Steuerreform“ vom Okt. 1934; hierzu eingehend ARH II/1, Nrr. 12, 14, 18, 23 P. 1.

⁴ *EinkommensteuerG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 1005); s. bes. ARH II/1, Nrr. 12 Anm. 14 und 16, 14 P. 3.

*Bürgersteuer*⁵. Diese ist ihres unsozialen Charakters *durch Berücksichtigung des Familienstandes* entkleidet worden. Bei Einkommensempfängern mit nicht mehr als 2400 Reichsmark jährlich ermäßigt sich der Grundbetrag um 2 Reichsmark für das zweite und jedes weitere minderjährige Kind. Ein Arbeiter in Berlin, verheiratet und vier Kinder, Wochenlohn 50 Reichsmark, hatte vor der Bürgersteuerreform vom Oktober 1934 6 RM Grundbetrag zu 700 v. H. = 42 Reichsmark Bürgersteuer zu entrichten. Er hat *nach* der Bürgersteuerreform gar keine Bürgersteuer mehr zu entrichten, weil zu seiner Familie vier minderjährige Kinder gehören und für das zweite und jedes folgende Kind, im vorliegenden Beispiel also für drei Kinder, sich der Grundbetrag um je 2 Reichsmark ermäßigt. $6 - 2 = 4 - 2 = 2 - 2 = 0$;

– 3.

*Vermögensteuer*⁶. Dem neuen Vermögensteuergesetz gemäß bleiben *mit Wirkung ab dem Jahr 1936* 10 000 Reichsmark für Mann, Frau und jedes minderjährige Kind *vermögensteuerfrei*. Beispiel: Mann, Frau und vier Kinder. Vermögen 70 000 Reichsmark. Davon Vermögensteuer nach dem *alten* Vermögensteuergesetz, also bis einschließlich 1935, 350 Reichsmark, nach dem *neuen* Vermögensteuergesetz, also *erstmalig in 1936*, nur 50 Reichsmark. Würden zur Familie *fünf* Kinder gehören, so würde der Steuerpflichtige mit 70 000 Reichsmark Vermögen ab 1936 vollständig vermögensteuerfrei sein;

– 4.

*Erbschaftsteuer*⁷. Auch das Erbschaftsteuergesetz sieht in der Fassung vom Oktober 1934 Freibeträge vor, und zwar für *Kinder 30 000 Reichsmark* und für *Enkel 10 000 Reichsmark*. Vor der Steuerreform hatte ein Kind, das von seinem Vater 25 000 Reichsmark erbte, davon einen Teil als Erbschaftsteuer abzugeben. Nach der Steuerreform ist dieses Kind *erbschaftsteuerfrei*. Würde das Erbe 40 000 Reichsmark betragen, so wären erbschaftsteuerpflichtig vor der Steuerreform 40 000 Reichsmark und nach der Steuerreform nur 10 000 Reichsmark.

Seit 1. August 1933 werden *Ehstandsdarlehen* gewährt⁸. Die Mittel dazu werden aus der Ehstandshilfe der Ledigen⁹ aufgebracht, die durch das Einkommensteuergesetz vom Oktober 1934 in die Einkommensteuer eingebaut worden ist und demgemäß seit 1. Januar 1935 als erhöhte Einkommensteuer der Ledigen erhoben wird. – Aus dem Aufkommen an Einkommensteuer werden dem Sondervermögen zur Gewährung von Ehstandsdarlehen 150 Millionen Reichsmark jährlich überwiesen. – Die Tilgungsbeträge aus den gewährten Ehstandsdarlehen fließen in den Arbeitsschatzanweisungstilgungsstock, der dem Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 1. Juni 1933 gemäß zu bilden war¹⁰. Die Rückflüsse betragen im gegenwärtigen Rechnungsjahr 1935 rund 18 Millionen Reichsmark. Sie werden im Rechnungsjahr 1936 rund 25 Millionen Reichsmark betragen und nach etwa fünf Jahren wahrscheinlich auf rund 100 Millionen Reichsmark gestiegen sein.

Ich habe bereits in den amtlichen Erläuterungen zum Gesetz über Förderung der Eheschließungen¹¹ vorgesehen, daß nach Fortfall des Arbeitsschatzanweisungstilgungsstocks die Tilgungsbeträge aus den gewährten Ehstandsdarlehen zur *Gewährung von Kinderbeihilfen* verwendet werden.

⁵ *BürgersteuerG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 985) und *BürgersteuerÄndG* vom 16. 10. 1935 (RGBl. I S. 1237); s. bes. ARH II/1, Nrr. 14 P. 4, 18, 23 Anm. 15 k).

⁶ *VermögensteuerG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 1052).

⁷ *ErbschaftsteuerÄndG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 1056); s. ARH II/1, Nr. 23 Anm. 7.

⁸ Nach dem *Gesetz zur Verminderung der Arbeitslosigkeit* vom 1. 6. 1933, Abschn. V (RGBl. I S. 323, 326; sog. Erstes Reinhardt-Programm); s. ARH I/1, Nr. 149 Anm. 8. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Darlehens (gewährt in Form von Bedarfsdeckungsscheinen bis max. 1000 RM, durchschnittl. 600 RM) war, daß die Frau mit der Verheiratung ihre Berufstätigkeit aufgab und also zur Entlastung des Arbeitsmarktes beitrug. Zur Instrumentalisierung der Darlehensgewährung für die Zwecke der „Erbgesundheitspolitik“ und ihrer Anpassung an die veränderte Arbeitsmarktlage ab 1936 s. CZARNOWSKI S. 103–110, 134.

⁹ Von allen ledigen Lohn- und Gehaltsempfängern mit einem Monatsverdienst über 75 RM sowie allen ledigen Einkommensteueranlagenden erhobene Abgabe i. H. von 2–5% des Bruttolohns bzw. Reineinkommens; s. ARH I/2, Nr. 318.

¹⁰ Zur Abdeckung und allmähl. Tilgung der Arbeitsbeschaffungswechsel. Zu den Methoden der Kreditfinanzierung der Arbeitsbeschaffung bzw. Aufrüstung vgl. ARH II/1, Nr. 115.

¹¹ Bezeichnung für Abschn. V des Ersten Reinhardt-Programms; s. o. Anm. 8. Zur Novellierung durch das *Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Förderung der Eheschließungen* vom 28. 3. 1934 (RGBl. I S. 253) und ein 2. ÄndG vom 24. 1. 1935 (RGBl. I S. 47) vgl. ARH II/1, Nr. 76.

Auf Grund der auf dem Reichsparteitag der Freiheit verkündeten Verordnung über die Gewährung von Kinderbeihilfen¹² gewähre ich bereits seit 1. Oktober 1935 *Kinderbeihilfen an minderbemittelte Familien*. Diese betragen bis zu 100 Reichsmark für jedes Kind unter sechzehn Jahren, wenn zur Familie *mindestens sechs Kinder unter sechzehn Jahren*, in Ausnahmefällen mindestens vier, gehören, und der zum Unterhalt der Kinder Verpflichtete nicht imstande ist, aus eigenen Mitteln die Möbel und Hausgeräte zu beschaffen, die zu *angemessener Gestaltung der Wohn- und Schlafverhältnisse der Kinder* erforderlich sind¹³. Es sind seit 1. Oktober 1935 bis heute an 55 000 Familien Kinderbeihilfen im Durchschnittsbetrag von 400 Reichsmark gewährt worden. Diese Kinderbeihilfe ist *einmalig*. Die Mittel werden aus dem Sondervermögen genommen, das zur Gewährung von Ehestandsdarlehen zur Verfügung steht. Dieses Sondervermögen wird zur Gewährung von Ehestandsdarlehen nicht restlos gebraucht. Es sind seit 1. August 1933 bis heute rund 540 000 Ehestandsdarlehen gewährt worden und werden weiterhin monatlich etwa 12 000 Ehestandsdarlehen gewährt.

Mit Wirkung ab 1. Juli 1936 will ich außer den Beihilfen der im vorigen Absatz bezeichneten Art *laufend Kinderbeihilfen* gewähren, und zwar an *alle Arbeitnehmer mit einem Jahreslohn bis zu 1800 Reichsmark, an alle Arbeitslosen und an alle Sozialrentner mit fünf und mehr Kindern laufend 10 Reichsmark monatlich für das fünfte und jedes folgende Kind*¹⁴. Einem Arbeiter mit 35 Reichsmark Wochenlohn und sechs Kindern würden demnach monatlich durch das Finanzamt 20 Reichsmark Kinderbeihilfe überwiesen werden (je 10 Reichsmark für das fünfte und das sechste Kind). In der Gewährung dieser Kinderbeihilfe kann eine *Rückvergütung der Verbrauchsteuern und der Umsatzsteuer* erblickt werden, die in den Aufwendungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts enthalten sind. Die Gewährung der Kinderbeihilfe würde demnach eine *Berücksichtigung des Familienstandes bei der Verbrauchsteuer und der Umsatzsteuer, die in den Aufwendungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts enthalten sind, darstellen*.

Die Mittel zur Gewährung dieser laufenden Kinderbeihilfen sollen aus dem Sondervermögen der Ehestandsdarlehen genommen werden. Damit dieses groß genug ist, um in Zukunft die *drei Maßnahmen gleichzeitig* durchzuführen: Gewährung von *Ehestandsdarlehen*, Gewährung von *einmaligen Kinderbeihilfen* und Gewährung von *laufenden Kinderbeihilfen*, sollen die Tilgungszahlungen auf die Ehestandsdarlehen (die Rückflüsse) bereits ab dem Rechnungsjahr 1936 dem Sondervermögen zugeführt werden. Dieses würde dann im Jahr 1936 175 Millionen Reichsmark betragen. Die Verwendung dieser Summe in der bezeichneten Weise dient dem *sozialpolitischen, dem bevölkerungspolitischen und dem arbeitsbeschaffungspolitischen* Gedanken.

Die Summe wird *bis zum Jahr 1940 auf etwa 250 Millionen Reichsmark jährlich steigen*. Die laufende Gewährung von Kinderbeihilfen wird demgemäß später bereits auf das *vierte* und jedes weitere Kind und vielleicht auf Arbeitnehmer mit bis zu 2100 oder 2400 Reichsmark Jahreslohn erstreckt werden können. Größere Summen zur Gewährung *laufender* Kinderbeihilfen werden nach einigen Jahren

¹² VO über die Gewährung von Kinderbeihilfen an kinderreiche Familien (KFV) vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1160). StS Reinhardt hatte diese VO am 15. 9. in seiner Nürnberger Parteitage rede über die Finanz- und Steuerpolitik wie folgt angekündigt: „Unter den kinderreichen Familien gibt es manche, deren wirtschaftliche Lage es nicht so ohne weiteres ermöglicht, genügend Betten und sonstiges Hausgerät anzuschaffen, die zu erträglicher Gestaltung der Wohn- und Schlafverhältnisse der vielen Kinder erforderlich sind. Dem wird dadurch entsprochen werden, daß von den Ehestandsdarlehensmitteln ein Betrag abgezweigt werden wird zur Gewährung von Kinderbeihilfen an minderbemittelte kinderreiche Familien. [...] Es werden zur Gewährung solcher Kinderbeihilfen monatlich 2,5 bis 3 Millionen Reichsmark zur Verfügung stehen. Die Beihilfen werden durchschnittlich 500 Reichsmark betragen. Wir werden demnach monatlich 5000 bis 6000 oder jährlich 60 000 bis 72 000 kinderreichen minderbemittelten Familien diese Kinderbeihilfe gewähren können. Diese Maßnahme soll der erste Schritt auf dem Weg zur Herstellung eines Ausgleichs der Familienlasten sein.“ REICHSPARTEITAG 1935, S. 233 f.

¹³ Die Auszahlung erfolgte daher in Bedarfsdeckungsscheinen, die zum Erwerb von Möbeln, Hausgeräten und Wäsche in zugelassenen Verkaufsstellen berechtigten. Weitere, hier nicht genannte Beihilfevoraussetzungen waren, daß die Eltern 1. arische „Reichsbürger“ im Sinne des ReichsbürgerG vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146) waren, 2. über ihr Vorleben und ihren Leumund keine nachteiligen Erkenntnisse Vorlagen und sie 3. „frei von vererblichen geistigen oder körperlichen Gebrechen“ waren. DNB-Meldung über Referat Reinhardts auf einem Sonderlehrgang für Parteiredner vom 28. 9. 1935; R 43 II/722, Bl. 26 f.

¹⁴ Umgesetzt bereits mit Wirkung vom 1. April 1936 durch die VO zur Änderung der VO über die Gewährung von Kinderbeihilfen an kinderreiche Familien vom 24. 3. 1936 (RGBl. I S. 252). Beihilfefähig waren sozialversicherungspflichtige Familien mit fünf oder mehr Kindern und weniger als 185 RM Monatsverdienst. Vgl. TOEPSER-ZIEGERT4/I, S. 343.

auch dadurch gewonnen werden, daß dann mit *einmaligen* Beihilfen, die heute im Betrag bis zu 100 Reichsmark für jedes Kind unter sechzehn Jahren unter den bezeichneten Voraussetzungen gewährt werden, alle in Betracht kommenden minderbemittelten Familien bedacht sein werden und es demgemäß einmalige Kinderbeihilfen in der bisherigen Weise nicht mehr zu gewähren geben wird.

Der Unterzeichnete hat den bezeichneten Plan der Gewährung laufender Kinderbeihilfen bereits mit Herrn Ministerialdirektor Gütt besprochen. Ich werde Sie bei der Fertigstellung der Durchführungsbestimmungen beteiligen¹⁵.

Über den oben dargestellten Rahmen *hinauszuweichen*, ist in Würdigung der Lage der Reichsfinanzen und der Steuerkraft der Bevölkerung gegenwärtig *nicht* möglich. § 3 des mir übermittelten Entwurfs eines Gesetzes zur Schaffung einer Reichsfamilienkasse sieht vor:

– 1.

die Erhebung besonderer *Ausgleichsbeiträge* von allen unverheirateten, kinderlosen und kinderarmen Sozialversicherten,

– 2.

die *Zurverfügungstellung des Aufkommens an Erbschaftsteuer, jährlich etwa 60 Millionen Reichsmark,*

– 3.

einen *weiteren Zuschuß des Reichs von 50 Millionen Reichsmark jährlich*. Die Erhebung von Ausgleichsbeträgen ist finanzpolitisch, steuerpolitisch, sozialpolitisch und arbeitsbeschaffungspolitisch *untragbar*, und der Verzicht des Reichs auf die unter Ziffern 2 und 3 bezeichneten Einnahmen zugunsten einer Reichsfamilienkasse ist bei den sonstigen finanziellen Erfordernissen des Reichs gegenwärtig vollkommen unmöglich. Die Maßnahmen sind jedoch auch *gar nicht erforderlich*, wenn der Gedanke des Familienausgleichs in meinem oben dargestellten Plan gefunden wird, der sich im Laufe der Jahre in Anpassung an die finanziellen Möglichkeiten weiterentwickeln läßt.

In Vertretung
Reinhardt

¹⁵ Zur Fortentwicklung: Ab 1. April 1938 erhielten alle Sozialversicherungspflichtigen mit einem Jahreseinkommen bis 8000 RM zu den bisherigen Kinderbeihilfen ab dem 5. Kind von mtl. 10 RM noch eine „erweiterte laufende“ Beihilfe, die schon vom 3. Kind an mtl. 10 RM betrug, so daß sich die Unterstützung ab dem 5. Kind praktisch auf 20 RM verdoppelte. Für Selbständige verblieb es bei der Beihilfe von mtl. 10 RM ab dem 5. Kind. Allgemein berücksichtigungsfähig waren nunmehr aber auch Kinder bis zu 21 Jahren, sofern sie noch in Schul- oder Berufsausbildung standen. Die Finanzierung erfolgte neben den Rückflüssen aus Ehestandsdarlehen durch Abzweigung eines Sechstels der bei der RAVAV einlaufenden, trotz Hochkonjunktur nicht ermäßigten Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Ab 1. Januar 1941 schließlich entfielen alle Einkommensgrenzen, indem ab dem 3. Kind einheitl. 10 RM je Monat Kindergeld ausbezahlt wurden, jedoch ohne die bisherige Verdoppelung für das 5. und die weiteren Kinder. Damit glaubte man einen Zustand erreicht zu haben, „der dem Ideal der Reichsfamilienkasse bereits grundsätzlich nahekommt“; R43 II/720a, Bl. 167. Vgl. auch die einschlägigen Überlegungen des „Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik“ in seiner Sitzung vom 26.1. 1939; Protokoll: R 43 II/721, Bl. 94–106.

Zitierhinweis

Nr. 4 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 13. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d004>